

Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 11/06/2021, n. 699

Sul provvedimento

Citazione : Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 11/06/2021, n. 699

Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania

Numero : 699

Data del deposito : 11 giugno 2021

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 71426 – pag. 13 Sentenza n. 699/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Marta Tonolo Presidente Aggiunto Rossella Cassaneti Consigliere (relatore)

Francesco Maffei Consigliere ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 71426 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti dei signori:

1) L. R. S. M. ((*omissis*)) di Via (*omissis*) n. (*omissis*) - (*omissis*) (*omissis*), gestita da A. C. (C.F.: (*omissis*)), nato a (*omissis*) (*omissis*) il (*omissis*) ed ivi residente in Via (*omissis*) n. (*omissis*), elettivamente domiciliato in Forio d'Ischia alla Via Marina, n. 38, presso lo studio dell'Avv. Ivan Colella, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio (PEC: avv.ivancolella@pec.it);

2) P. D. S. S.N.C. ((*omissis*)) di Via (*omissis*) n. (*omissis*) - (*omissis*) (*omissis*), gestita da A. C. (C.F.: (*omissis*)), nato a (*omissis*) (*omissis*) il (*omissis*) ed ivi residente in [...] (*omissis*) n. (*omissis*);

3) A. S.R.L. HOTEL M. (*omissis*) di Via (*omissis*) n. (*omissis*) - (*omissis*) (*omissis*), legalmente rappresentato da Z. Z. (C.F.: (*omissis*)), nata nella (*omissis*) il (*omissis*) e residente a (*omissis*) (*omissis*) in Via (*omissis*) n. (*omissis*);

4) HOTEL T. D. S. S.R.L. (*omissis*) di Via (*omissis*) - (*omissis*) (*omissis*), amministratore della società G. C. (C.F.: (*omissis*)), nato a (*omissis*) (*omissis*) il (*omissis*) e residente a (*omissis*) (*omissis*) in Via (*omissis*) n. (*omissis*), elettivamente domiciliata in Forio alla Via G. Mazzella n. 62 presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Morgera (PEC: michelangelomorgera@avvocatinapoli.legalmail.it), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in giudizio;

5) B. D. S. C. HOTELS S.R.L. (*omissis*) di Via (*omissis*) n. (*omissis*) - (*omissis*) (*omissis*), amministratore della società G. C. (C.F.: (*omissis*)), nato a (*omissis*) (*omissis*) il (*omissis*) e residente a (*omissis*) (*omissis*) in Via (*omissis*) n. (*omissis*), elettivamente domiciliata in Forio alla Via G. Mazzella n. 62 presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Morgera (PEC: michelangelomorgera@avvocatinapoli.legalmail.it), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in giudizio;

6) P. D. S. C. HOTELS S.R.L. ((*omissis*)) di Via (*omissis*) n. (*omissis*) - (*omissis*) (*omissis*), amministratore della società G. C. (C.F.: (*omissis*)), nato a (*omissis*) (*omissis*) il (*omissis*) e residente a (*omissis*) (*omissis*) in Via (*omissis*) n. (*omissis*), elettivamente domiciliata in Forio alla Via G. Mazzella n. 62 presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Morgera (PEC: michelangelomorgera@avvocatinapoli.legalmail.it), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in giudizio;

7) C. M. HOTELS DI R. B. & C. S.A.S. ((*omissis*)) Via (*omissis*) n. (*omissis*) (*omissis*), rappresentante legale R. B. nato a (*omissis*) il (*omissis*) ((*omissis*)) ed ivi residente in Via

(omissis) n. (omissis), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Nico Moravia, Antonello Frasca, Giampiero Di Lorenzo ed Emanuele Di Monte, e con essi elettivamente domiciliato presso lo Studio SGE in Napoli alla Galleria Umberto I n. 27 e all'indirizzo PEC nico.moravia@pec.pavia-ansaldo.it, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di costituzione trasmesso via PEC il 9/4/2021;

8) L. B. DI R. B. & C. S.A.S. ((omissis)) di Via (omissis) - (omissis) (omissis), legalmente rappresentata da B. R. (C.F.: (omissis)), nato a (omissis) (omissis) il (omissis) ed ivi residente in Via (omissis) n. (omissis), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Nico Moravia, Antonello Frasca, Giampiero Di Lorenzo ed Emanuele Di Monte, e con essi elettivamente domiciliato presso lo Studio SGE in Napoli alla Galleria Umberto I n. 27 e all'indirizzo PEC nico.moravia@pec.pavia-ansaldo.it, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce all'atto di costituzione trasmesso via PEC il 9/4/2021;

9) C. R. S.R.L. ((omissis)) di Via (omissis) n. (omissis) - (omissis) (omissis), legalmente rappresentata da S. D. C. (C.F.: (omissis)), nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) (omissis) in Via (omissis) n. (omissis);

10) C. F. ((omissis)) di Via (omissis) n. (omissis) - (omissis) (omissis), ditta avente quale titolare F. C. (C.F.: (omissis)), nato a (omissis) (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) (omissis) in Via (omissis) n. (omissis);

11) C. S.R.L. HOTEL S. L. ((omissis)) di Via (omissis) n. (omissis) - (omissis) (omissis), legalmente rappresentato da S. C. (C.F.: (omissis)), nato a (omissis) (omissis) in data (omissis) e residente a (omissis) (omissis) in Via (omissis) n. (omissis);

12) HOTEL P. A. DI B. G. ((omissis)) di Via (omissis) n. (omissis) - (omissis) (omissis), ditta avente quale titolare G. B. (C.F.: (omissis)), nato a (omissis) (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) (omissis) in Via (omissis) n. (omissis), elettivamente domiciliato in Ischia (NA) alla via Michele Mazzella n. 38 presso lo studio dell'avv.to Bruno Granito (PEC:: brunogranito@avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio;

13) B. B&B DI I. M. ((omissis)) di Via (omissis) n. (omissis) - (omissis) (omissis), ditta avente quale titolare M. I. (C.F.: (omissis)), nata a (omissis) (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) (omissis) in Via (omissis) n. (omissis);

14) V. T. DI L. M. A. ((omissis)) di Via (omissis) n. (omissis) - (omissis) (omissis), ditta avente quale titolare A. L. M. (C.F.: (omissis)), nato a (omissis) (omissis) il (omissis) ed ivi residente in [...] (omissis) n. (omissis);

15) F. H. S.R.L. ((omissis)) di Via (omissis) n. (omissis) - (omissis) (omissis), legalmente rappresentata da A. F. (C.F.: (omissis)) nato a (omissis) (omissis) il (omissis) ed ivi residente in Via (omissis) n. (omissis) ed elettivamente

domiciliata in Ischia (NA) alla Via Michele Mazzella n. 38, presso lo studio dell'Avv. Immacolata Capuano (PEC: avv.immacapitano@pec.it), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione in giudizio;

16) F. P. S.A.S. DI P. L. E. C. ((omissis)) di Via (omissis) n. (omissis) - (omissis) (omissis), legalmente rappresentata da L. P. (C.F.: (omissis)), nata a (omissis) (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) (omissis) in Via (omissis) n. (omissis), elettivamente domiciliata in Ischia (NA) alla via Osservatorio n. 40 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Meglio (PEC: avv.giuseppedimeglio@pec.it) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione in giudizio;

17) O. P. B. ((omissis)) di Via (omissis) - (omissis) (omissis), ditta avente quale titolare S. M. D. W. (C.F.: (omissis)), nato in (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) (omissis) in Via (omissis) n. (omissis);

18) I. V. HOTEL S.R.L. HOTEL S. V. ((omissis)) di Via (omissis) n. (omissis) - (omissis) (omissis), legalmente rappresentata da G. E. (C.F.: (omissis)), nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) (omissis) in Via (omissis);

19) I. P. A. S.R.L. ((omissis)) di Via (omissis) - Località (omissis) - (omissis) (omissis), legalmente rappresentata da M. G. (C.F.: (omissis)), nata a (omissis) (omissis) il (omissis) ed ivi residente in Via (omissis) n. (omissis), rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in giudizio, dall'Avv. Giancarlo Di Meglio (PEC: studiotelegaledimeglio@pec.it), con il quale elettivamente domicilia in Forio (Na) alla Via Spinavola n. 86/1;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 14/12/2018;

VISTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale dalle Difese dei convenuti;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 29 aprile 2021, con l'assistenza del segretario dott.ssa Filomena Manganiello, sentiti il relatore consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Gaetano Gigliano e gli Avvocati Immacolata Capuano (anche per delega orale degli Avvocati Ivan Colella e Bruno Granito), Ivana Cenatiempo (per delega orale dell'Avv. Michelangelo Morgera), Anna Di Meglio (presente per delega orale dell'Avv. Giuseppe di Meglio) e Nico Moravia con Antonello Frasca ed Emanuele Di Monte;

FATTO

Con atto di citazione depositato il 14/12/2018 la Procura Regionale citava 19 strutture alberghiere di (*omissis*) (*omissis*) a comparire innanzi a questa Sezione, per sentirsi condannare al pagamento in favore del ridetto Comune, della complessiva somma di € 417.916,50 - ripartita fra le strutture *de quibus* secondo il prospetto contenuto nell'atto introduttivo del giudizio- "*oltre gli interessi pari a quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, comma 4, c.c.) a decorrere dalla citazione e fino all'adempimento e con aggiunta delle spese di giustizia, o quella diversa somma a seconda della eventuale non debenza di parte del contestato*".

La pretesa risarcitoria, inerente fattispecie di omissione di pagamento della tassa di soggiorno, ha tratto abbrivio dalla relazione prot. n. (*omissis*) del (*omissis*) del Comando GdF di (*omissis*), attivatosi per verificare, a seguito della segnalazione di danno erariale del Segretario Generale del Comune di (*omissis*) (nota prot. n. (*omissis*) del (*omissis*)), se anche nel Comune di (*omissis*) vi fossero fenomeni di mancato pagamento della tassa di soggiorno.

Nell'atto introduttivo del giudizio ci si intrattiene brevemente sulla qualifica di "agente contabile di fatto" rivestita dal gestore della struttura ricettiva, sulla specifica indicazione degli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno, ma non versati al Comune, nonché sul contenuto delle deduzioni presentate nella fase preprocessuale. In esito a quest'ultimo punto, il requirente ha esposto che, "*in merito alla genericità della contestazione, l'invito contiene analiticamente le somme non pagate per tutti i convenuti*" e, in merito alle esenzioni, che l'Ufficio di Procura "*ha disposto accertamenti istruttori al fine di verificare la attendibilità e veridicità di quanto sostenuto*", rappresentando altresì che "*Al riguardo il Comune nonostante numerosi solleciti non ha risposto all'accertamento istruttorio*".

Con ordinanza n. 35/2018, depositata il 7/11/2018, è stata concessa proroga di sessanta giorni del termine per il deposito dell'atto di citazione in giudizio da parte della P.R.

Successivamente a tale deposito, l'Ufficio di Procura ha versato in atti dichiarazione di rinuncia agli atti/all'azione con istanza di cancellazione della causa dal ruolo per A. S.R.L. HOTEL M., O. P. B., V. HOTEL S.R.L. HOTEL S. V., C. R. S.R.L. e C. F., per i primi tre per essersi nelle more accertato che essi avevano modificato la sede legale in data antecedente alla notifica dell'invito a dedurre e che pertanto la notifica di tale invito non era andata a buon fine, per gli altri due per avere essi depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento della tassa di soggiorno di cui alla contestazione descritta negli atti d'invito a dedurre e di citazione.

La C. M. HOTELS DI R. B. & CO. SAS e il "R. L. B. Di G. P. & C. sas" (già soc. L. B. DI R. B. & C. Sas), che si sono costituite in giudizio con distinte (ma identiche)

memorie difensive depositate per il tramite dell'Avv. Filomena Giglio, hanno eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'atto di citazione -per genericità e indeterminatezza- la nullità dell'accertamento del Comando GdF -per violazione del termine dilatorio di 60 giorni, "*oltre che per genericità, astrattezza e carenza di allegazioni*"- ed il difetto di legittimazione passiva del gestore della struttura per essere l'obbligo di versamento dell'imposta di soggiorno ricadente unicamente sugli ospiti della struttura medesima ai sensi dell'art. 4, comma 1°, d.lgs. 23/2011. In via preliminare di merito, le predette società hanno eccepito la prescrizione dell'azione con riferimento agli importi relativi all'anno 2013 per essere stata notificata solo in data 4/1/2019 la proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione. Nel merito, hanno rilevato l'insussistenza di concreto, effettivo ed attuale nocumento erariale, essendo le somme indicate dall'atto di citazione come dovute dalle strutture convenute al Comune di (*omissis*), già a disposizione di quest'ultimo per effetto del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di (*omissis*) il 12/6/2018, con il quale si era stabilito il blocco/vincolo dei conti correnti bancari e postali intestati alla società ed al titolare (ex titolare, nel caso del R. L. B.) R. B. Del rilevato danno, in ogni caso, le deducenti società hanno contestato *funditus* la quantificazione, nell'effettuare la quale non si sarebbe tenuto conto né delle esenzioni né del venir meno dell'obbligo di versamento a partire dall'ottavo giorno consecutivo di pernottamento in poi.

La C. s.r.l. (società gerente le strutture turistico-ricettive B. D. S. e P. D. S.) e l'HOTEL T. D. S. si sono costituiti in giudizio -con memorie difensive separate, ma di identico contenuto- con il patrocinio dell'Avv. Michelangelo Morgera, eccependo in via pregiudiziale la nullità/inammissibilità dell'atto di citazione per avere il requirente radicalmente omesso la valutazione delle deduzioni e dei documenti depositati nella fase pre-processuale. Nel merito, le predette società hanno contestato la quantificazione dell'addebito nei loro confronti, per avere la GdF "*svolto indagini esclusivamente in relazione al registro delle presenze complessivamente considerate, senza minimamente accertare quelle per le quali la legge ed i regolamenti comunali, escludono il versamento della tassa di soggiorno*" e senza tener conto del pagamento, pur se parziale, effettuato dal l.r. delle società rispetto a quanto complessivamente dovuto; hanno altresì rilevato, che il negligente silenzio serbato dal Comune di (*omissis*) a fronte degli accertamenti istruttori ulteriori disposti dall'Ufficio di Procura sul punto, non può ricadere sulle società convenute, le quali oltretutto, per effetto del decreto di sequestro preventivo emesso nei loro confronti dal GIP presso il Tribunale di (*omissis*) il 31/7/2018, per i medesimi fatti per cui oggi è causa, hanno già subito confisca di somme per le strutture gestite; somme che, non solo sono risultate di ammontare inferiore rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo dell'odierno

giudizio, ma che sono tuttora soggette a vincolo reale, dal che deriverebbe un'ingiusta duplicazione del pagamento nel caso di condanna nella presente sede.

L'HOTEL P. A. di B. G., che si è costituito in giudizio con l'assistenza dell'Avv. Bruno Granito, ha a sua volta pregiudizialmente eccepito la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per assoluta indeterminatezza e mancanza di prova del preteso credito, per poi rilevare - ancora in via preliminare - la mancata emissione da parte del Comune di (omissis) dell'avviso di accertamento previsto dall'art. 11 del Regolamento comunale del 2017, nonché -nel merito- l'insussistenza dell'asserito credito, visto che *"nelle more della notifica dell'atto di citazione e, nello specifico, in data 8.8.2018 le somme asseritamente dovute dal sig. G. B. risultano essere state corrisposte a favore del Fondo Unico Giustizia Roma, giusto provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis), come attestato dall'estratto del conto corrente n. (omissis) presso il (omissis) S.p.A. di cui è titolare il sig. B.",* allegato in copia alla memoria difensiva.

Ne discende che, allo stato, alcuna posizione debitoria sussiste in capo al comparente per il titolo per cui è causa.

La F. P. S.A.S. DI P. L. & C., patrocinata dall'Avv. Giuseppe di Meglio, ha evidenziato in apposita memoria difensiva, l'insussistenza della pretesa responsabilità erariale a suo carico, avendo la signora L. P. effettuato regolarmente sia la rendicontazione delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, sia i relativi versamenti, ivi compreso il pagamento della sanzione derivante dal ritardo.

C. A., gestore della R. S. M., che si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Ivan Colella, ha dedotto, con argomentazioni in buona parte analoghe a quelle svolte dagli altri soggetti convenuti e sopra ricordate in sintesi, l'inammissibilità della domanda attorea, *"siccome proposta in difetto di certezza e dell'attualità di un danno e dell'interesse ad agire per il suo ristoro",* nonché l'infondatezza dell'azione di danno per assenza di anti giuridicità del fatto contestato, essendo stata l'imposta di soggiorno -dovuta dalla struttura L. R. S. M. per l'anno 2016- regolarmente versata al Comune di (omissis), ovviamente tenendo conto degli esoneri espressamente previsti dall'art. 5, comma 1, del Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, per contro del tutto erroneamente non considerati dal requirente -e dalla GdF (omissis) - *"laddove hanno fatto riferimento alle presenze complessive della struttura ricettiva nei periodi contestati".*

La T. D. P. A. S.R.L. di G. M., che si è costituita in giudizio per il tramite dell'Avv. Giancarlo Di Meglio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, per insussistenza dei relativi presupposti, avendo già anteriormente alla notifica dell'invito a dedurre (avvenuta il 2/3/2018), *"regolarmente provveduto a rimettere la somma di Euro 1984,00, a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 2016,*

in favore del Comune di (omissis)", senza peraltro evidenziare tale circostanza al requirente contabile nella fase pre-processuale, *"nella certezza che tali elementi sarebbero documentalmente emersi dai necessari accertamenti effettuati".*

All'udienza del 13/11/2019, con ordinanza a verbale è stato disposto, sentite le parti presenti (PM V.P.G. Francesco Vitiello e Avvocati Iris Lo Bello per delega orale degli Avvocati Michelangelo Morgera e Filomena Giglio nonché Donatella Migliaccio per delega orale dell'Avv. Giuseppe Di Meglio), il rinvio della trattazione della causa all'odierna udienza, sia in accoglimento di istanze di alcuni difensori -ivi compresi i deleganti degli Avvocati presenti alla predetta udienza- motivate con la documentata mancanza di collegamenti (omissis) a causa delle avverse condizioni meteo, sia per consentire la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione per alcune strutture convenute (P. D. S., C. S.R.L. HOTEL S. L. e F. H. S.R.L.) per le quali la medesima notifica, eseguita ex art. 149 c.p.c. (notifica a mezzo del servizio postale), non ha avuto buon esito per "irreperibilità del destinatario" (tanto che i medesimi soggetti non risultavano costituiti in giudizio, al pari di B. B&B DI I. M. e V. T. DI L. M. A., per le quali invece la medesima notifica era pervenuta a buon fine).

Eseguita positivamente la notifica in parola per la F. H. S.R.L., in relazione all'udienza del 2/7/2020 -poi ulteriormente rinviata al 10/12/2020 per insussistenza delle condizioni necessarie per discutere il giudizio in videoconferenza, secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare in materia di emergenza covid-19- la predetta società si è ivi costituita chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituita di fondamento giuridico e fattuale, la domanda attrice, prosciogliendo la F. H. S.R.L. da ogni addebito nonché, in via subordinata, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, di ridurre l'addebito posto a carico della convenuta società; il tutto, con ogni consequenziale statuizione di legge anche in relazione alle spese di giudizio. La convenuta ha rappresentato, a tal fine, la regolarità del versamento della tassa di soggiorno al Comune di (omissis), documentalmente provata *"dalle dichiarazioni periodiche degli ospiti che hanno alloggiato presso la struttura all'insegna <(omissis)> nei periodi riferiti alla contestazione, con annesse somme bonificate al medesimo Comune",* così rilevando, in buona sostanza, l'insussistenza del danno erariale contestato alla società deducete nell'atto introduttivo del giudizio.

La trattazione del giudizio, precedentemente fissata al 10/12/2021, ha subito ulteriore rinvio all'odierna udienza, per mancata prestazione, da parte di tutti i soggetti convenuti, di consenso allo svolgimento della ridetta udienza in modalità telematica.

In data 9/4/2021 L. C. M. HOTELS DI R. B. & CO. SAS e il "R. L. B. Di G. P. & C. sas" (già soc. L. B. DI R. B. & C. Sas), già costituite in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Filomena Giglio -che in data 26/4/2021 ha inviato atto di

rinuncia al mandato difensivo- hanno trasmesso ulteriori atti di costituzione con l'assistenza (congiunta/disgiunta rispetto a quella prestata dal difensore già costituito) degli Avvocati Nico Moravia, Antonello Frasca, Giampiero Di Lorenzo ed Emanuele Di Monte, eccependo l'inammissibilità/infondatezza dell'azione erariale *"in quanto fondata su di una istruttoria incompleta e generica in relazione alla quantificazione del danno erariale"* ed ancorando la doglianza in parola alla circostanza che l'atto introduttivo del giudizio si basa esclusivamente sugli esiti degli accertamenti svolti dalla GdF, i quali, a loro volta, fanno esclusivo riferimento ai *"questionari fatti compilare agli albergatori relativamente alle presenze registrate negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016"*, senza tener conto delle esenzioni che in base al Regolamento comunale del 2012 si applicano alla tassa di soggiorno, laddove *"la semplice indicazione delle presenze non è un elemento di per sé sufficiente ai fini della quantificazione del presunto mancato incameramento della tassa di soggiorno"*. L'incompletezza dell'istruttoria eseguita, sarebbe ad avviso dei convenuti testimoniata da quanto affermato nello stesso atto di citazione, riguardo il mancato esito da parte del Comune di (omissis) all'accertamento istruttorio disposto dal requirente al fine di verificare l'incidenza delle esenzioni in questione, sulla corretta quantificazione degli importi dovuti dagli albergatori. I deducenti hanno, infine, segnalato di aver provveduto, al titolo oggetto di contestazione, al riversamento di somme riassunte nei prospetti allegati alle medesime memorie difensive, concludendo per la dichiarazione d'inammissibilità/infondatezza della domanda attrice, per l'applicazione -in via subordinata- del potere riduttivo dell'addebito e -comunque- per la rifusione delle spese di lite.

Alla pubblica udienza odierna il PM si è riportato all'atto di citazione, che ha affermato di ritenere completo in ogni sua parte e dunque immune da censure di genericità e indeterminatezza, rimettendosi poi alla valutazione del Collegio riguardo l'eventuale ravvisata necessità di accertare mediante l'ausilio della GdF, il *quantum* tuttora effettivamente dovuto ai fini di cui all'atto introduttivo del giudizio dalle strutture alberghiere convenute - reputando talune delle attestazioni di pagamento prodotte dalle strutture medesime in corso di causa, inidonee allo scopo, non essendo costituite da certificazioni all'uopo rilasciate dall'Ente avente diritto, ovvero dal Comune di (omissis) - e contestando altresì tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari; ha rappresentato, a tale ultimo fine, che nell'atto introduttivo del giudizio sono state puntualmente analizzate e confutate le controdeduzioni prodotte nella fase pre-processuale e che è del tutto inconferente il riferimento al sequestro preventivo disposto in sede penale in riferimento agli importi dovuti dalle strutture evocate in giudizio al medesimo titolo qui in controversia.

Gli Avvocati Immacolata Capuano, Ivana Cenatiempo, Anna Di Meglio e Nico Moravia, hanno sinteticamente richiamato il contenuto delle rispettive memorie difensive, confermandone le conclusioni nonché rimarcando l'incontestabile idoneità allo scopo delle attestazioni di intervenuto pagamento del dovuto a titolo di imposta di soggiorno -con relative sanzioni- nei periodi indicati dal requirente e l'evidente incompletezza dell'istruttoria eseguita dall'Ufficio di Procura nel caso di specie, a loro avviso non risolvibile mediante supplemento d'indagine da disporre a cura della Sezione.

In sede di replica, il PM ha precisato di non aver chiesto la disposizione di ulteriore istruttoria, ma l'applicazione dell'art. 94, commi 1 e 2, C.G.C., anche in ragione del prolungamento della trattazione del giudizio determinata da taluni eventi processuali -sopra ricordati- e del contestuale svolgimento di giudizio penale, per ribadire infine, che a riprova degli eseguiti pagamenti occorre acquisire documentazione contabile di provenienza pubblica.

DIRITTO

A. Come anticipato nella premessa in fatto, l'Ufficio di Procura ha depositato, successivamente all'instaurazione del giudizio, atti di rinuncia agli atti/all'azione con istanza di cancellazione della causa dal ruolo, per A. S.R.L. HOTEL M., O. P. B., V. HOTEL S.R.L. HOTEL S. V., C. R. S.R.L. e C. F., per i primi tre per essersi nelle more accertato che essi avevano modificato la sede legale in data antecedente alla notifica dell'invito a dedurre e che pertanto la notifica di tale invito non era andata a buon fine, per gli altri due per avere essi depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento della tassa di soggiorno di cui alla contestazione descritta negli atti d'invito a dedurre e di citazione.

Viene in proposito in rilievo, l'art. 110 C.G.C., che ne disciplinare la rinuncia agli atti del processo, prevede che questa possa *"essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa"* e che, in particolare, il pubblico ministero possa, *"anche mediante dichiarazione in udienza, rinunciare motivatamente agli atti del processo"*; la norma de qua prevede poi, ai commi 3, 4 e 5, che la rinuncia acquisti efficacia solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme, che tale accettazione sia efficace solo se priva di riserve o condizioni e che le *"dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti"*. Al comma 6 è stabilito che il giudice dichiari l'estinzione del processo *"se la rinuncia e l'accettazione sono regolari"*, mentre al comma 7 è chiarito che la dichiarazione di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

Ora, posto che la conseguenza della rinuncia in parola, è la dichiarazione di estinzione del giudizio -come espressamente previsto dall'art. 110 C.G.C.- e non la cancellazione della causa dal ruolo di cui ha fatto istanza il PM che ha presentato gli atti di rinuncia nel caso di

specie, appare altresì evidente che l'espressa accettazione non è materialmente acquisibile per A. S.R.L. HOTEL M., O. P. B. e V. HOTEL S.R.L. HOTEL S. V., per essersi per costoro accertato che essi avevano modificato la sede legale in data antecedente alla notifica dell'invito a dedurre e che pertanto la notifica di tale invito non era andata a buon fine.

C. R. S.R.L. e C. F., che successivamente all'instaurazione del giudizio hanno depositato documentazione attestante l'avvenuto pagamento della tassa di soggiorno di cui alla contestazione descritta negli atti d'invito a dedurre e di citazione, non hanno poi ritenuto di costituirsi in giudizio, con l'evidente conseguenza di non aver potuto accedere alla rinuncia della P.R. agli atti/all'azione mediante l'accettazione esplicita richiesta dalla norma dianzi richiamata.

Pertanto, per A. S.R.L. HOTEL M., O. P. B., V. HOTEL S.R.L. HOTEL S. V., C. R. S.R.L. e C. F. va sì dichiarata l'estinzione del processo -senza far luogo a pronuncia sulle spese- ma per sopravvenuta carenza d'interesse all'azione della Procura Regionale, espressamente segnalata nelle menzionate dichiarazioni di rinuncia.

B. La domanda si concentra nella richiesta di condanna dei soggetti convenuti [19 strutture alberghiere del Comune di (omissis) (omissis)] alla rifusione in favore dell'Ente locale, della complessiva somma di € 417.916,50 -ripartita fra le strutture de quibus secondo il prospetto contenuto nell'atto introduttivo del giudizio- *"oltre gli interessi pari a quelli previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, comma 4, c.c.) a decorrere dalla citazione e fino all'adempimento e con aggiunta delle spese di giustizia"*; tale somma è riferita agli importi dovuti al Comune di (omissis) dalle suddette strutture alberghiere, a titolo di imposta di soggiorno relativa agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

In via del tutto pregiudiziale, il Collegio deve procedere alla valutazione dell'ammissibilità (o meno) dell'atto di citazione, posta espressamente in discussione dalle difese dei convenuti.

Sul punto, infatti, va ribadito, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, che i vizi concernenti la cd. *editio actionis* (quali l'omissione o incertezza relativi al *petitum* o alla *causa petendi*) sono rilevabili d'ufficio dal giudice, e, poiché incidono sulla struttura dell'azione determinandone l'inadeguatezza al modello di legge, strutturato non solo al fine di consentire una adeguata difesa ai convenuti, ma anche al fine di permettere al giudice una pronuncia di merito sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale, essi non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto (Cassazione, n. 17495/2011; id., n. 26662/2007).

L'inidoneità della mera costituzione del convenuto a sanare il vizio in esame è stata, invero, dettagliatamente motivata da C. Cass., n. 17495/2011 (sopra citata), che ha

posto in risalto come i vizi riguardanti la *editio actionis* siano rilevabili d'ufficio dal giudice e, appunto, non possano essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea a colmare le lacune della citazione stessa, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito, sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale.

In tali casi, in altri termini, non può farsi applicazione -secondo la S.C.- delle regole contenute negli artt. 156, terzo comma, e 157 c.p.c., essendo la nullità in rilievo prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del solo convenuto.

Ciò posto, va ricordato che già l'art. 3 del R.D. n. 1038/1933 (recante "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti") prevedeva la nullità dell'atto di citazione *"[...] quando siavi assoluta incertezza sull'oggetto della domanda"*.

L'art. 164 c.p.c., già applicabile ai giudizi di responsabilità amministrativo-contabile in virtù del rinvio di cui all'art. 26 del previgente R.D. n. 1038/ 1933, prevede, inoltre, che *"la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo"*, dunque richiede necessariamente e a pena di nullità che in base alla citazione si tragga *"l'indicazione della cosa oggetto della domanda"*, requisito costituito, per consolidata giurisprudenza, dalla indicazione del pregiudizio di cui si invoca il ristoro e dall'esposizione dei fatti sui cui si basa la domanda (cfr. tra le ultime, Corte Cassazione, Sez. III, 30 giugno 2015, n.13328).

L'art. 86 del C.G.C. (dedicato proprio alla "Citazione"), poi, facendo proprie dette disposizioni, ha indicato, al secondo comma, l'imprescindibile contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, menzionando alle lettere c) ed e), rispettivamente, *"l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione"* e *"l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni"*; alla lettera f), poi, il medesimo art. 86, 2° c., C.G.C., ha previsto l'obbligatoria inclusione nell'atto di citazione, della *"indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda"* e dello *"elenco dei documenti offerti in comunicazione"*.

Il comma 6 dell'art. 86 cit., prevede, in proposito, che *"La citazione è [...] nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e)"*, per poi stabilire, al successivo comma 7, che *"Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. [...]"*.

Ciò premesso, va rilevato, nel caso di specie, che la molteplicità dei profili di censura sollevabili dal Collegio, avverso l'atto di citazione, non ne consente l'integrazione prevista dal comma 7 dell'art. 86 C.G.C., in quanto il medesimo atto presenta insanabili lacune, rientranti nelle previsioni delle lettere c), e) ed f) del comma 2 dell'art. 86, non alternative l'una all'altra - circostanza che a tenore del comma 6 aprirebbe la strada all'integrazione ai sensi del comma 7- bensì contemporaneamente presenti, per quanto oltre si dirà.

In primo luogo, emerge evidente come l'atto in questione si presenti, ancor prima che sfornito di prova a sostegno della tesi attorea, oltremodo perplesso nell'impianto.

Esso, infatti, opera una descrizione del pregiudizio erariale e della sua quantificazione consistente in una apodittica indicazione di importi ritenuti addebitabili ai soggetti convenuti a titolo di responsabilità contabile, esposti unicamente in tabelle desunte pedissequamente dalla relazione prot. n. (*omissis*) del (*omissis*) del Comando GdF di (*omissis*). Ciò fatto, si provvede soltanto ad illustrare brevemente la qualifica di "agente contabile di fatto" rivestita dal gestore della struttura ricettiva e il contenuto delle deduzioni presentate nella fase preprocessuale. In esito a quest'ultimo punto, il requirente ha esposto con specifico riferimento alle esenzioni su cui si è concentrata l'attenzione delle difese, che l'Ufficio di Procura "*ha disposto accertamenti istruttori al fine di verificare la attendibilità e veridicità di quanto sostenuto*", rappresentando altresì che "*Al riguardo il Comune nonostante numerosi solleciti non ha risposto all'accertamento istruttorio*".

La quantificazione degli importi dovuti a titolo di imposta di soggiorno senza tener conto delle predette esenzioni (previste per una serie di casi e fattispecie dal regolamento comunale), già di per sé mina basilarmente la brevissima prospettazione attorea.

Oltre a ciò, nulla è dato rinvenire nell'atto introduttivo del giudizio, circa una pur sintetica descrizione dei presupposti ed elementi oggettivi del danno erariale caratterizzanti la fattispecie: il rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata (fondato sugli obblighi in capo ai convenuti relativi alla cooperazione nella potestà impositiva); l'antigiuridicità della condotta (ravvisabile nell'inadempimento agli obblighi desumibili, nel caso di specie, dalla cooperazione dovuta in base alla struttura del tributo); il danno (consistente nella perdita di risorse pubblicistiche in capo all'ente comunale); il nesso di derivazione causale tra condotta e danno.

Neppure risulta accennata, poi, l'individuazione dell'elemento soggettivo, sotto il profilo del dolo (individuabile nella coscienza e volontarietà) o della colpa grave (desumibile dalla grave negligenza), nell'omissione rispetto ai doveri derivanti dalla gestione della struttura ricettiva e alla produzione del danno.

Ciò impedisce, in modo irrimediabile, di individuare con certezza il titolo dell'addebito, che costituisce la *causa petendi* della domanda risarcitoria, cioè il titolo per il quale, in definitiva, il preteso danno costituirebbe un illecito; considerato altresì che perfino il nocumento erariale derivante da responsabilità contabile, risulta abbinabile, a fini probatori, di una minima articolazione di argomentazioni.

L'atto di citazione manca radicalmente di descrizione dei comportamenti ascrivibili ai convenuti, e causativi dell'affermato pregiudizio erariale, poiché ci si limita ad indicare in maniera asettica ed oltremodo sintetica gli importi che negli anni dal 2013 al 2016, non sarebbero stati versati al Comune di (*omissis*), tenendo peraltro conto soltanto delle presenze rilevate presso le strutture alberghiere in parola e senza considerare per nulla le esenzioni.

Quindi, nel caso di specie, vi è assoluta incertezza, sia sul *petitum* che sulla *causa petendi*, poiché la domanda attrice risulta, per le ragioni sopra specificate, non sorretta da quel nesso logico e teleologico, e da quella sequenza logico-giuridica, che avrebbero consentito una pertinente ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto posti a suo fondamento, mancando completamente di una qualsivoglia indicazione dei criteri di quantificazione del danno e delle condotte dei convenuti ritenute violative di precetti normativi.

La ricorrenza, poi, in fattispecie anche del difetto di prova menzionato dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 86 C.G.C., quale causa di nullità dell'atto di citazione ("indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda" ed "elenco dei documenti offerti in comunicazione"), emerge chiaramente dalla genericità/manca di documentazione a sostegno (costituita soltanto, in buona sostanza, dalla breve relazione prot. n. (*omissis*) del (*omissis*) del Comando GdF di (*omissis*)).

Tutti gli aspetti di incertezza, sopra evidenziati, determinano la radicale nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza con riferimento all'art. 86, comma 6, C.G.C., non sanabile con il ricorso alla procedura di integrazione ex comma 7 del medesimo articolo.

In conclusione, l'atto di citazione in epigrafe deve essere dichiarato nullo per genericità ed indeterminatezza, con conseguente inammissibilità della domanda della Procura.

C. Riguardo la regolazione delle spese processuali, l'art. 31, comma 3°, C.G.C., prevede che "*3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando [...] definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari*", evento verificatosi in fattispecie, di modo che le spese di lite vengono compensate tra le parti.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, 1) DICHIARA L'ESTINZIONE DEL PROCESSO per A. S.R.L. HOTEL M., O. P. B., V. HOTEL S.R.L. HOTEL S. V., C. R. S.R.L. e C. F., per i quali non vi è luogo a pronuncia sulle spese;

2) DICHIARA, nei confronti di tutti gli altri soggetti convenuti, INAMMISSIBILE l'atto di citazione, compensando le spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021.

Il Cons. estensore Il Presidente Aggiunto

(Rossella Cassaneti) (Marta Tonolo)

(firma digitale) (firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti dei convenuti.

IL PRESIDENTE AGGIUNTO (Marta Tonolo)

(Firma digitale)

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi dei convenuti.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA (Katia Castaldo)

In sua vece il Funzionario (Firma digitale)

Antonio Capuozzo (firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 11/06/2021 IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA (Katia Castaldo)

(Firma digitale)

In sua vece il Funzionario Antonio Capuozzo (firma digitale)